УДК 004.056.5

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

А.Е. Головкин
Научный руководитель –В. А. Морозов

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева
Российская Федерация, 660037, г. Красноярск, просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31
E-mail: Adrean1999@mail.ru

В данной статье рассказывается о проблемах, а также перспективах развития механизма использования цифровой подписи в Российской Федерации. Также рассматривается алгоритм функционирования, получения и использования электронной подписи.

Ключевые слова: электронная подпись, законодательство РФ, электронный документооборот.

RESEARCH OF ELECTRONIC SIGNATURE

A.E. Golovkin
Scientific supervisor –V.A. Morozov

Reshetnev Siberian State University of Science and Technology
31, Krasnoyarskii rabochii prospekt, Krasnoyarsk, 660037, Russian Federation
E-mail: Adrean1999@mail.ru

This article describes the problems, as well as the prospects for the development of the mechanism for using a digital signature in the Russian Federation. An algorithm for the functioning, receipt and use of an electronic signature is also considered.

Keywords: electronic signature, legislation of the Russian Federation, electronic document management.

В современном обществе ценятся больше всего два параметра – технологичность и скорость передачи информации. Такая тенденция не обошла и документооборот. Способ электронного обращения документов всё активнее вытесняет традиционный способ закрепления и передачи информации, так как такой подход позволяет гораздо быстрее совершать правки в документах, а также сокращает время на их транспортировку, нежели при работе с традиционными бумажными аналогами. В связи с этим использование электронных документов позволяет большую часть общественных отношений перевести в цифровой вид, для которого характерны мобильность, доступность и удешевление процесса передачи данных.

Несколько лет назад, 6 апреля 2011 года был принят новый Федеральный закон «Об электронной подписи» № 63-ФЗ [1] а также в след за ним, 1 января 2013 года ГОСТ Р 34.10–2001 [2] был заменён на ГОСТ Р 34.10–2012 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи» [3].

В этом законе был переосмыслен подход к определению ЭП. Согласно п.1 ст.2 данного Закона электронная подпись — информация в электронной форме, которая присоединена к

другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией, и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Новый закон значительно расширил сферу использования электронной подписи, разрешил ее получение не только физическим, но и юридическим лицам, а также закрепил систему аккредитации удостоверяющих центров. Одним из главных новшеств стало введение нескольких видов ЭП, тогда как предыдущий, утративший силу, Федеральный закон от 2002 года предусматривал только один ее вид.

Согласно ст. 5 Федерального закона № 63 [1] видами электронных подписей, отношения в области, использования которых регулируются настоящим Федеральным законом, являются простая электронная подпись и усиленная электронная подпись.

Простая электронная подпись представляет собой комбинацию из логина и пароля и подтверждает, что электронное сообщение отправлено конкретным лицом.

Усиленная же ЭП, подразделяется на два подвида: неквалифицированная и квалифицированная.

Усиленная неквалифицированная подпись не только идентифицирует отправителя, но и подтверждает, что с момента подписания документ не менялся. Но, законодатель предусмотрел условие, в виде обратной презумпции, согласно которой признание равнозначности подписанным вручную бумажным документом, простой и усиленной неквалифицированной подписью должно быть закреплено либо в соглашении сторон, либо в федеральном законе или принятом в соответствии с ним подзаконном акте.

В то время как усиленная квалифицированная электронная подпись подтверждается сертификатом от аккредитованного удостоверяющего центра и во всех случаях приравнивается к бумажному документу с рукописной подписью, кроме тех случаев, когда закон прямо предусматривает обязательность соблюдения письменной формы документа.

Выбор того или иного вида ЭП зависит от сферы ее использования, так как действующее законодательство закрепляет конкретные требования касательно использования определенного вида электронной подписи в различных случаях.

Так же, согласно ст. 6 ФЗ № 63 [1], если использование неквалифицированной ЭП согласовано сторонами, то в соглашении между ними обязательно должен быть установлен порядок проверки подписи. Если же участники электронного взаимодействия договорились об использовании простой ЭП, то подобное соглашение должно также предусматривать правила определения подписавшего документ лица по его простой ЭП и обязанность сторон по соблюдению конфиденциальности ключа подписи.

Получение ЭП происходит в аккредитованных удостоверяющих центрах, которые находятся в ведении Минкомсвязи России. Как указывалось выше, ЭП могут получить как физические, так и юридические лица.

На сегодняшний день электронная подпись может использоваться в процессе сдачи отчетности в органы государственной власти, участия в закупках, ведения электронного документооборота и самое главное при проведении торговых процедур по реализации имущества банкротов и в коммерческих торгах.

Такая необходимость появилась после того, как помимо государственных сайтов, получили аккредитацию иные торговые площадки. Необходимо отметить, что закупки на электронных торговых площадках бывают разные: корпоративные, коммерческие, государственные, поэтому в первую очередь необходимо определиться с выбором торговой площадки, а затем с типом запрашиваемой ЭП. Стоимость ЭП будет так же зависеть от её предназначения.

Сама ЭП может храниться на нескольких типах носителей — флэш-карта, USB-токен и смарт-карта. Последний тип носителя, не распространен в России, из-за весьма узкого внедрения систем бесконтактной передачи данных.

Таким образом, можно сделать вывод, что использование ЭП значительно повышает безопасность совершения сделок. Но, несмотря на это, использование ЭП не гарантирует стопроцентной безопасности. Так как кибер-преступность развивается параллельно с цифровыми технологиями, то необходимо проработать систему противодействия данным правонарушениям. К примеру, необходимо дополнить ст. 327 УК РФ [4], положением о запрете подтелок и сбыта поддельных электронных подписей и их носителей.

В заключении можно сказать, что на сегодняшний день нормативное регулирование сферы использования ЭП не соответствует современному этапу развития данной технологии и поэтому необходима постоянная модернизация, а также унификация с международными актами. Тем не менее, несмотря на выявленные несовершенства, система ЭП – это продукт, способный решать проблемы взаимодействия и безопасности, для хозяйствующих субъектов и государства.

Библиографические ссылки

1. Федеральный закон от 06 апреля 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 15. Ст. 2036.

2. «ГОСТ Р 34.10–2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 12 сентября 2001 № 380-ст) (утратил силу) // М.: ИПК Издательство стандартов. 2001.

3. «ГОСТ Р 34.10–2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 07 августа 2012 № 215-ст) // М.: Стандартинформ. 2013.

4. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13 июня 1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

5. Горовцова М. Переходим с обычной подписи на электронную: преимущества и нюансы [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/article/482896/ (дата обращения 30.01.2022).

6. Официальный сайт Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://digital.gov.ru/ru/appeals/faq/32/ (дата обращения 30.01.2022).

© Головкин А.Е., 2022